

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4609/2532

นาง ปราณี แซ่ ตัง
นาย จง ศักดิ์ รัชน กุล
นาย ธเนศ เจริญ พิทักษ์ ศิลป์ กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 237

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 288

ในชั้นร้องขอชดเชยทรัพย์ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าทรัพย์พิพาทไม่ใช่ของจำเลย แต่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง เพราะผู้ร้องซื้อจากจำเลยแล้วและโจทก์ต่อสู้ว่าการซื้อขายทรัพย์พิพาททำขึ้นเพื่อฉ้อฉลโจทก์โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นหนี้โจทก์ ราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาท้องตลาด คู่สัญญาไม่มีเจตนาทำสัญญาผูกพันกันตามกฎหมาย ทรัพย์พิพาทยังเป็นของจำเลยอยู่ โจทก์มีสิทธิยึดได้ ประเด็นจึงมีว่าทรัพย์พิพาทยังเป็นของจำเลยหรือไม่ ศาลมีอำนาจชี้ขาดในคดีร้องขอชดเชยทรัพย์ได้โดยไม่ต้องให้โจทก์ไปฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายเป็นคดีใหม่.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้ร่วมกันชำระหนี้เงินตามเช็ค ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินแก่โจทก์ 160,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดติดแถวของจำเลยที่ 1

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ไม่ใช่ของจำเลยที่ 1 เพราะผู้ร้องซื้อจากจำเลยที่ 1 แล้ว ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์ให้การว่า สัญญาซื้อขายทรัพย์สินพิพาทระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 1 คู่สัญญา ไม่มีเจตนาผูกพันกันตามกฎหมาย เป็นนิติกรรมเพื่อฉ้อฉลโจทก์ โดยจำเลยที่ 1 รู้อยู่แล้วว่าเป็นหนี้โจทก์ และโจทก์จะดำเนินคดี จึงทำสัญญาขายที่ดินในราคาต่ำกว่าท้องตลาดเสียก่อน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วจึงสั่งดสืบพยานและวินิจฉัยว่า ประเด็นในคดีร้องขัดทรัพย์สินมีว่า ทรัพย์สินที่ยึดเป็นของจำเลยหรือไม่ เมื่อโจทก์ยอมรับว่าจำเลยที่ 1 ได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องแล้ว จึงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่ของจำเลยที่ 1 ส่วนการซื้อขายระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 1 จะเกิดขึ้นเพื่อฉ้อฉลโจทก์หรือไม่ เป็นเรื่องที่จะต้องไปว่ากล่าวต่างหากจากคดีนี้พิพากษาให้ถอนการยึดทรัพย์สินที่ดินเลขที่ 437-438 (54/37-38) ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้รวมสั่งเมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาใหม่

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ผู้ร้องอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้อง แต่โจทก์อ้างว่าการซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 1 ทำขึ้นเพื่อฉ้อฉลโจทก์ โดยจำเลยที่ 1 รู้อยู่แล้วว่าเป็นหนี้โจทก์ ราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาท้องตลาด คู่

สัญญาไม่มีเจตนาทำสัญญาผูกพันกันตามกฎหมาย ทรัพย์สินพิพาทจึงยังเป็นของจำเลย
ที่ 1 อยู่โจทก์มีสิทธิยึดได้ ประเด็นจึงมีว่า ตีพิพาทยังเป็นของจำเลยหรือไม่ และ
ศาลมีอำนาจชี้ขาดในคดีร้องขอตัดทรัพย์สินนี้ได้โดยไม่ต้องให้โจทก์ไปฟ้องขอเพิกถอน
นิติกรรมการซื้อขายเป็นคดีใหม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้รวมสั่งเมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา
ใหม่.

(พนม พ่วงภิญโญ-ประชา บุญวนิช-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>